

0034277-33.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 950/2016 - 5º

Distrito Policial de Santo André, 97/2016 - 5º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON MANOEL DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0034277-33.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0034277-33.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 950/2016 - 5º

Distrito Policial de Santo André, 97/2016 - 5º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON MANOEL DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

ANDERSON MANOEL DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2016, por volta das 14:30, na Rua Furtado Coelho, 298, Sapopemba, trouxe consigo 1,4g de cocaína e 0,8 g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, o réu portava sete porções de cocaína e uma de maconha junto a dois agentes não identificados. Quando o grupo percebeu a aproximação de uma equipe da polícia civil, todos se dispersaram correndo, sendo detidos. Os policiais

encontraram as drogas no chão, ao lado do réu, e R\$ 234,00 em notas trocadas. Indagado, o réu admitiu que comercializava os entorpecentes e que o dinheiro era proveniente das vendas. Diante disso, foi preso em flagrante. O feito foi suspenso nos termos do art. 366, do CPP, de 17/5/17 a 9/8/21 (fls. 101) O réu apresentou Defesa Preliminar(fls. 101), sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual ouvidos dois policiais e realizado o interrogatório. Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a absolvição por falta de provas, no que foi seguido pela Defesa. É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19, pelo Laudo de constatação de fls. 27 e químico-toxicológico de fls. 118. A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 14) o réu confessou a traficância. Judicialmente, disse que as drogas eram dele, mas para uso próprio. Estava com duas unidades de maconha e alguém jogou as pedras de crack, não era cocaína em pó. O dinheiro era dele, tinha recebido em um lava rápido. As pessoas que estavam com ele nem foram levadas para a delegacia. Atualmente, trabalha em uma loja de madeira fazendo bicos. Não tem filhos. Não tem outros processos.

A testemunha Robson, policial civil, não se recordou do acusado em audiência em virtude do tempo decorrido. O endereço fica na divisa de Santo André e SP. É um local de venda de drogas. Foram com viatura caracterizada. Desembarcou com Sansara. Tinha uma porção de maconha e cerca de 7 ou 8 de cocaína. Havia três pessoas. Tinham cerca de 200 reais. O réu jogou a porção no chão e em conversa informal disse que era dele e que estava ali para venda. Não o conhecia anteriormente. Não se lembra se os outros dois foram detidos ou levados para a delegacia. Não se lembra se viu ele jogar a droga ou se apenas foi achada ao lado dele.

Houve desistência em relação à testemunha Sansara.

Desta forma, a prova produzida não autoriza a condenação do réu. Em seu interrogatório, o réu negou ter dispensado a droga, e o policial não viu o momento em que a droga foi jogada, disse que havia outras pessoas e que já viu o entorpecente no chão. Portanto, a autoria não foi identificada, sendo a absolvição a melhor alternativa.

3. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER ANDERSON MANOEL DOS SANTOS, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 33 caput, da Lei 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA